



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral

~~0001912025~~ GRSM-DRE/UGEL T

Tocache, 03 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025315453, de fecha 13 de marzo del 2025, que contiene el oficio N° 2590-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, de ratificación de la Resolución directoral N° 001483-2025, de fecha 15 de marzo del 2025, recaída en el expediente Judicial N.º 0040-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Siete (7) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, mediante Resolución Directoral N° 1483-2025-GRSM/DRE de fecha 15 de abril de 2025, declara reconocer por mandato judicial recaído en el Expediente Judicial N°00040-2017-0-2209- JM-CI-01, a favor de JESUS ROSARIO TINOCO CURI, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total (integral), en la que por error material involuntario se consignó el Informe Pericial N°00040-2017-0-2209- JM-CI-01, siendo lo correcto Informe Pericial N°0471-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 04 de diciembre del 2023, recaído en el Expediente Judicial N°00040-2017-0-2209-JM-CI-01, por lo que fue advertida por error material con oficio N° 2590-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 10 de junio de 2025.

Que, en el numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, establece que "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancia/ de su contenido, ni el sentido de la decisión". Así mismo el numeral 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral

Nº -2025 GRSM-DRE/UGEL T

00001917

Que, considerando que el error material advertido no altera los aspectos sustanciales de la Resolución Directoral Nº 001483-2024 GRSM -DRE/UGEL T, ni constituye la extinción o una modificación esencial del acto, corresponde rectificar el error material.

Que, por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Gestión de Recursos Humanos y en uso de las facultades conferidas en la la Resolución Directoral Regional Nº 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECTIFICAR la Resolución Directoral Nº 01483-2025. De fecha 04 de mayo 2025 recaída Expediente Judicial Nº 00040-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JESUS ROSARIO TINOCO CURI** identificado con **DNI Nº 01189692** en el siguiente detalle:

NOMBRE	OFICIO	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	DICE	DEBE DECIR
JESUS ROSARIO TINOCO CURI	Oficio Nº 2590-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM	Nº 1483-2025-GRSM-DRE-UGEL-T	Informe Pericial Nº 00040-2017-0-2209-JM-CI-01 de fecha 4 de mayo 2023	Expediente Judicial Nº 00040-2017-0-2209-JM-CI-01 de fecha 4 de mayo 2023

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Dirección de Educación de Tocache la presente resolución, a la administrada, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de la Dirección Regional de Educación San Martín (<http://ugeltch.com>).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH